



**EJERCICIO PRÁCTICO DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'UIXÓ
(30/04/2024)**

Se deberá elegir dos de los tres supuestos planteados. La puntuación máxima de cada supuesto es de 20 puntos. La puntuación máxima de esta parte del ejercicio de la oposición será de 40 puntos.

Supuesto práctico nº 1:

La familia XX, empadronada en el municipio de La Vall d'Uixó, tiene reconocido el Título de Familia Monoparental de categoría especial por parte de la Generalitat Valenciana con una vigencia hasta el 28/10/2029.

La madre, que es la persona que encabeza la unidad familiar, es titular del 100% del pleno dominio del inmueble A ubicado en una zona céntrica de La Vall d'Uixó desde el 13/08/2015. El 10/01/2024 vende dicha vivienda y adquiere, el día 30 del mismo mes, otra unifamiliar (vivienda B), de mayor tamaño, ubicada en uno de los barrios de La Vall d'Uixó y que dispone de zona de aparcamiento con autorización para entrada de vehículos a través de aceras. En dicha vivienda ha instalado un sistema para el aprovechamiento térmico y eléctrico de la energía proveniente del sol. La fecha de la certificación de final de obra es de 20/04/2024.

La hija, que tiene reconocida una discapacidad del 33%, compró un automóvil de 7,82 caballos fiscales el día 28/01/2023. El día 19/03/2024 le fue sustraído, por lo que se interpuso la correspondiente denuncia. Ante esta circunstancia, han procedido a dar de baja temporal el vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón.

La familia tiene domiciliados todos los tributos de notificación colectiva y vencimiento periódico.

El Ayuntamiento de La Vall d'Uixó no tiene aprobada ordenanza fiscal por recogida de residuos.



PREGUNTAS: (5 puntos cada pregunta)

1- Cuál será la tributación local en el Ayuntamiento de La Vall d'Uixó de esta familia en el ejercicio 2024 por los bienes detallados, distinguiendo entre impuestos obligatorios y potestativos así como tasas aplicables. Indicar quién será el contribuyente en cada caso.

Impuestos: (arts. 59 ss TRLRHL)

-obligatorios: IBI URBANA vivienda A (recibo anual) -C. la madre
IVTM (recibo anual) - C la hija

-potestativos: IIVTNU vivienda A (liquidación) – C. la madre

2- Qué beneficios fiscales podrían serles de aplicación, en 2024 o en los ejercicios siguientes, distinguiendo entre bonificaciones obligatorias y potestativas.

-bonificación por domiciliación (hasta 5%) - Art.9 TRLRHL

-bonificación en el IBI por instalación de placas solares – Art. 74.5 TRLRHL
(ambas potestativas)

-exención en el IVTM por minusvalía – Art. 96 TRLRHL

3- Cuál será la tributación final del vehículo en 2024 suponiendo que permanece en situación de baja temporal a 31/12/2024.

Por la discapacidad de la hija, el vehículo estará exento. Para ello, debiera haber instado su concesión con anterioridad al momento del devengo (01/01/2024), en cuyo caso el Ayuntamiento la habría aplicado en el padrón anual de 2024. Caso contrario, y puesto que la baja temporal por sustracción permite el prorrateo por trimestres naturales, al haber sido sustraído el 19 de marzo sólo pagaría 1 trimestre.

Art. 96 TRLRHL

4- Qué método debiera utilizarse para el cálculo de la plusvalía municipal en el caso de los contratos de compraventa.

La base imponible estará constituida por el incremento de valor del terreno puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un máximo de 20 años.

-método objetivo: El valor del terreno será el que resulte de aplicar las reglas del artículo 107.2.

-método real: Diferencia entre el valor del terreno en las fechas de transmisión y adquisición. Este método se aplica sólo a instancia del sujeto pasivo, quien deberá aportar los títulos que documenten las transmisión y la adquisición.



Supuesto práctico nº 2:

Juan y Marta eran un matrimonio de La Vall d'Uixó casados en régimen de gananciales; Juan falleció el 07/08/2021 y Marta el 05/02/2024.

Sus hijos y únicos herederos, Ana y Pedro, han otorgado escritura pública de herencia en fecha 10/04/2024, y han presentado ante el Ayuntamiento la declaración correspondiente para el cálculo del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) el 20/04/2024.

Las liquidaciones del Impuesto de sucesiones y donaciones de ambos causantes se presentaron el 10/04/2024 y los servicios técnicos municipales han confirmado los valores de ambos inmuebles.

A su fallecimiento eran propietarios en pleno dominio de los siguientes inmuebles:

1) Una parcela inicialmente rústica con referencia catastral RRR1, adquirida por compraventa el 18/01/1988 por 1.800,00€, que tras proceso urbanizador pasó a tributar como urbana en fecha 16/10/2010 asignándole la referencia catastral UUU1.

En el expediente de reparcelación se asignó a la parcela resultante un valor de 25.000€.

Valor otorgado en la escritura de herencia del 10/04/2024: 70.000€.

Valor catastral en los ejercicios 2000 a 2024 inclusive: 35.000€.

2) Un solar urbano con referencia catastral UUU2 adquirido por Juan por herencia de su padre, fallecido el 20/12/2005, que de acuerdo con la escritura de herencia y la liquidación del Impuesto de sucesiones y donaciones presentada el 02/02/2006 tenía un valor de 72.000€.

Valor otorgado en la escritura de herencia del 10/04/2024: 74.000€.

Valor catastral en los ejercicios 2000 a 2024 inclusive: 37.000€.

Ana se adjudica el 100% del bien 1 y Pedro se adjudica el 100% del bien 2.

El Ayuntamiento de La Vall d'Uixó aplica directamente los coeficientes máximos sobre el valor del terreno en el momento del devengo previstos en la legislación vigente.



PREGUNTAS: (5 puntos cada pregunta)

1- ¿Qué inmueble/inmuebles de los heredados están sujetos al IIVTNU?

Las dos, por cuanto tienen la condición de terrenos urbanos a efectos del IBI en el momento del devengo del impuesto. Art. 104.1 y 2 TRLRHL

2- En el caso de estar sujetos ambos inmuebles, ¿quién tendría la condición de sujeto pasivo de las liquidaciones resultantes?

En las liquidaciones del bien 1: Ana.
En las liquidaciones del bien 2: Pedro.
Art. 106.1 TRLRHL

3- En caso de estar sujetos ambos inmuebles, ¿Qué fechas se deberían tomar como momento inicial y final del período de generación del incremento en cada uno de los inmuebles?

Para el bien 1:
50% desde el 18/01/1988 al fallecimiento de Juan: 07/08/2021.
50% desde el 18/01/1988 al fallecimiento de Marta: 05/02/2024.

Para el bien 2:
100% desde el fallecimiento del padre de Juan el 20/12/2005 al fallecimiento de Juan: 07/08/2021.
Arts. 107.4 TRLRHL y 989 Código civil.

4- Calcular la base imponible del IIVTNU por el método objetivo y el real para el inmueble 2) con referencia catastral UUU2.

Método objetivo:
Periodo de generación: Del 20/12/2005 al 07/08/2021: 15 años
Valor catastral terreno x coeficiente del periodo de generación= base imponible objetiva
 $37.000€ \times 0,09 = 3.330€$

Método real:
Valor en la transmisión actual – Valor en la transmisión anterior = base imponible real
 $74.000€ - 72.000€ = 2.000€$

Art. 107 TRLRHL



Supuesto práctico nº 3:

El señor XXX ha adquirido, mediante escritura pública de donación de fecha 24/07/2023, el 100% del pleno dominio de un terreno de naturaleza urbana, razón por la cual el Ayuntamiento de La Vall d'Uixó ha aprobado la correspondiente liquidación tributaria en concepto de impuesto por el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

La notificación de dicha liquidación fue realizada el día 16 de agosto de 2023. Habiendo transcurrido el periodo voluntario de pago sin haber sido abonada, el Ayuntamiento procedió a providenciar de apremio la liquidación. La providencia de apremio fue firmada por la Tesorera del Ayuntamiento el día 18/10/2023 y enviada notificación de dicha providencia a través del servicio de Correos. Esta notificación fue devuelta por estar “ausente durante reparto”.

Incluida la deuda en un expediente ejecutivo, el día 28/12/2023 fue dictada diligencia de embargo de bienes o derechos en entidad de crédito con un resultado de embargo total de la deuda apremiada.



PREGUNTAS: (5 puntos cada pregunta)

1- De qué plazo dispone el señor XXX para poder abonar la liquidación en periodo voluntario.

Al haber sido notificada el 16/08/2023, dispondrá desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 05/10/2023 (segundo mes posterior) o inmediato hábil siguiente. Art.62.2 LGT.

2- Indique qué medios de impugnación, órgano ante los que haya de presentarse y plazo para su interposición deberá contener la notificación de la liquidación.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa sólo se podrá interponer recurso de reposición como requisito previo al contencioso-administrativo ante el mismo órgano que lo dictó y en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación. Art. 14.2 TRLRHL.

Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la desestimación presunta.

3- Detalle cuáles son los recargos del periodo ejecutivo e indique qué recargos e intereses hubiesen incrementado el importe del principal de la deuda si el contribuyente hubiese querido pagar en las siguientes fechas: 08/10/2023 y 18/10/2023

Recargos del periodo ejecutivo:

-recargo ejecutivo: 5%, cuando se satisfaga la deuda antes de la notificación de la providencia de apremio.

-recargo de apremio reducido: 10%, cuando se satisfaga la deuda antes de finalizar los plazos del art. 62.5 LGT para las deudas apremiadas.

-recargo de apremio ordinario: 20% cuando no concurren las circunstancias anteriores.

Tanto el día 8 como el 18 de octubre de 2023 la deuda conllevaría el recargo ejecutivo del 5%, ya que en ambos casos la deuda se satisfará antes de la notificación de la providencia de apremio. No se exigirán intereses de demora. Art. 28 LGT

4- Explique si la actuación de embargo realizada por el Ayuntamiento es correcta o no y por qué.

No es correcta, puesto que no se ha realizado la notificación de la providencia de apremio. Es necesario un doble intento de notificación según lo establecido en el artículo 42 de la ley 39/2015. Si la notificación fue infructuosa, el Ayuntamiento debiera haber procedido a notificar por comparecencia por medio de anuncios en la sede electrónica o en el Boletín Oficial correspondiente. La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos. Art. 112 LGT.

Àrea de Govern – Servei de Gestió Tributaria i Recaptació